

1501009-69.2020.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Heverton Rodrigues Goulart

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... no local conhecido como ponto de tráfico, o réu foi abordado e com ele foi encontrada uma porção de maconha; o réu disse havia comprado de Douglas para consumo próprio.

O policial Luciano Aparecido da Silva Barros, ouvido na fase policial, deu a mesma versão dos fatos (fls. 04).

Desta forma, diante da declaração das testemunhas, a confissão do acusado e em face do conjunto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Olsen, 300, Penápolis-SP - cep 16300-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

1501009-69.2020.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501009-69.2020.8.26.0438

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MATHEUS BOM FIM DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heverton Rodrigues Goulart

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Finda a instrução criminal, a ação é procedente. Vejamos.

A materialidade está provada pelo laudo do exame químico toxicológico (fls. 15/16), Boletim de Ocorrência (fls. 01/03) e prova oral colhida.

A autoria, de igual forma, está provada nos autos.

O acusado Matheus Bom Fim de Oliveira é revel. Quando ouvido na fase policial, disse que é usuário de maconha, e, no dia dos fatos, estava na casa de Douglas, onde comprou um papelote de maconha; pagou dez reais; quando estava saindo os policiais chegaram e o encontraram com a droga.

A confissão do acusado não está isolada.

A testemunha Policial Fábio de Oliveira Machi, quando ouvida em Juízo, disse estavam em patrulhamento; no local conhecido como ponto de tráfico, o réu foi abordado e com ele foi encontrada uma porção de maconha; o réu disse havia comprado de Douglas para consumo próprio.

O policial Luciano Aparecido da Silva Barros, ouvido na fase policial, deu a mesma

versão dos fatos (fls. 04).

Desta forma, diante da declaração das testemunhas, a confissão do acusado e em face do conjunto probatório dos autos, demonstrado que o acusado trazia o entorpecente para uso próprio, impõe-se a condenação pelo crime descrito no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Nesse passo, saliento que a nova Lei de Drogas não provocou a descriminalização do porte para consumo pessoal, nem tampouco despenalizou a conduta.

Proibiu o novo diploma legal, tão-somente, a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário, tanto que são previstos, no preceito secundário daquele tipo legal (art. 28, lei 11.343/06), outros tipos de sanções aplicáveis à espécie.

Ainda, não há que se falar em princípio da insignificância, pois o entorpecente, mesmo em pouca quantidade, pode causar danos à saúde pública (bem jurídico protegido pelo tipo penal).

Passo à dosimetria da medida.

Não há certidões, nos autos, que constatem ser o acusado reincidente ou possuir maus antecedentes.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 28, § 4º da Lei 11.343/06, entendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, Advertência sobre os efeitos da droga visto que, ele confessou espontaneamente o crime e não ostenta condenação criminal.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado MATHEUS BOM FIM DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, nas penas do crime do artigo 28, prevista no seu inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos da droga, a ser realizada em audiência designada para esse fim após o trânsito em julgado desta sentença.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

Arbitro no valor previsto pela tabela do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria do Estado os honorários advocatícios do (a) advogado (a) nomeado (a) (fls.79), para o caso. Oportunamente, expeça-se certidão.

P.R.I.C.

Penápolis, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA